

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1674/2531

นายช้อน พุ่มเรือง กับพวก

โจทก์

บริษัทเจเนอรัลสแตนดาร์ดสตีลเวคส์

จำกััด กับพวก

จำเลย

นางชิต แทนศิริ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากโจทก์ที่ 66 ได้ถึงแก่กรรมปรากฏตามภาพถ่ายใบมรณบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องเป็นมารดาและทายาทของโจทก์ที่ 66 มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 66 ผู้มรณะ เพื่อดำเนินคดีแทนผู้มรณะต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลแรงงานกลางได้ส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยที่ 1โดยวิธีปิดหมายให้จำเลยที่ 2 โดยวิธีปิดประกาศหน้าศาล(อันดับ 84 แผ่นที่ 2,86)

ศาลแรงงานกลางพิพากษา ชลช ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายเงินจำนวน 3,080 บาท แก่นายบุญลือ แทนศิริ โจทก์ที่ 66 พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2529 อันเป็นวันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ ชลช

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างอุทธรณ์ (อันดับ 69,71)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 81)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 66 ผู้มรณะ

อนุญาตให้ผู้ร้องเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ที่ 66 ผู้มรณะ

(junth จันทรวงศ์-สินวล คงลาม-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ